

경상남도교육청 학생생활제규정 표준안 안내



학생의
권리와 의무,
아는 만큼
누릴 수 있어요!



경상남도교육청
교육인권경영센터

GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION
MANAGEMENT CENTER FOR EDUCATIONAL HUMAN RIGHTS

학생의 권리와 의무, 아는 만큼 누릴 수 있어요!

01



‘학생생활제(諸,모든)규정’이란?

- 각 학교 학교규칙의 한 부분으로서, 학생의 학교생활과 관련된 학교 내 모든 규정입니다.
- 모든 초·중·고·특수학교는 각각의 학교규칙(학생생활제규정 포함)을 가지고 있습니다.



학생생활규정의 의미는...

학생
에게

- 학습권을 보호하고, 학교 내·외에서 잘못된 행동을 제한하는 규칙
- 학교생활에서 겪는 문제에 대한 자율적 문제해결능력을 키워가는 학생자치활동의 원천

학부모
보호자
에게

- 학교생활에 대한 기본적인 안내서
- 자녀의 생활교육에 있어 부모(보호자)의 권리와 의무에 대한 안내

교원
에게

- 학생생활교육의 기준
- 통제와 규제의 수단이 아닌, 학생 및 학부모와 소통하고 참여를 지원하는 민주시민교육 목적

학생의 권리와 의무, 아는 만큼 누릴 수 있어요!

02



‘경남교육청 학생생활제규정 표준안’이란?



2020. 경상남도교육청
학생생활제규정 표준안

이 표준안은 경상남도교육청 내의
모든 학교의 선택과 자율을 존중하면서,
교육청이 지향하는 **학생생활교육** 관련 모든 규정의
방향을 제시하는 **권고안**입니다.

각 학교의
학생생활제규정은
각 학교의 특성을
반영하여
다를 수 있어요!



이 표준안을 통해 학생, 교원, 학부모(보호자) 등
교육공동체가 상호 이해하고 존중하는
인권친화적인 학교문화를 만들어가고자 합니다.

학생의 권리와 의무, 아는 만큼 누릴 수 있어요!

03



학생생활규정을 제·개정하는 절차(예시)

「학교규칙
제·개정위원회」
구성과 활동

1. 「학교규칙 제·개정위원회」 구성
 - 학생 · 학부모(보호자) · 교원 대표로 구성
2. 제 · 개정안 발의 · 학생 · 학부모(보호자) · 교직원 참여
3. 학교구성원 의견 수렴
 - 학급회의, 대의원회 및 학생총회
 - 토론회, 설문 조사, 스티커 붙이기 등을 활용
4. 시안 마련

학교운영
위원회
심의

학교운영위원회 심의 및 최종안 확정

학교규칙
(학생생활제규정)
공포·시행

1. 학교장 결재
2. 규정 공포 및 정보 공시
 - 홈페이지 탑재, 가정통신문 발송
3. 규정 안내 및 연수 실시
 - 학교 구성원 대상
4. 적용 및 환류

04



학생의 권리



차별받지 않을 권리가 있습니다.

- 합리적 이유없는 성별, 종교, 나이, 사회적 신분, 출신 국가, 민족, 언어, 장애, 신체 조건, 임신 또는 출산, 가족 형태(상황), 인종, 정치적 의견, 질병, 징계, 성적 등을 이유로 한 차별 금지



모든 폭력으로부터 안전할 권리가 있습니다.

- 학교폭력, 체벌 및 신체적 고통을 주는 행위, 언어폭력, 아동학대, 성폭력, 혐오 등에 대한 금지



교육 및 건강한 생활을 누릴 권리가 있습니다.

- 학습권, 방과후 교과 보충수업에 관한 학생 선택권, 휴식권, 생리공결제 등



사생활의 자유가 있습니다.

- 두발, 용모 및 복장의 자유
- 탈부착식 명찰 사용
- 여학생의 교복 치마와 바지 중 선택권
- CCTV 설치 및 장소 결정 시 학생 의견수렴
- 개인 정보보호(개인 동의 없는 소지품 및 일기장(개인 수첩) 검사, 합리적 이유 없는 휴대전화 사용 제한, 성적 공개의 금지)



표현, 집회 및 결사의 자유가 있습니다.

- 교지, 홈페이지 등을 통한 의사 표현
- 서명이나 설문을 통한 의견수렴
- 교내·외 관심사 활동 및 집회 참여 등



양심 및 종교의 자유가 있습니다.

- 반성문(서약서) 작성, 특정 종교행사 참여, 대체 과목 없는 특정 종교 과목 수강에 대한 강요 금지



자치 및 참여의 권리가 있습니다.

- 학급회, 동아리 활동, 학생회 활동 참여
- 학생자치활동에서 학생의 선거권 및 피선거권
- 규정 제·개정 과정에서의 학생 의견 제안
- 학교생활과 관련한 의사결정 과정에서의 학생 참여
- 학교장과 학생 대표와의 정기적 면담 실시



적법한 징계 절차를 보장받을 권리가 있습니다.

- 징계 사유에 대한 사전 통지, 공정한 심의, 소명의 기회(진술권), 대리인 선임권, 재심 요청권 등의 보장
- 징계 내용 공표 금지
- 부당한 상·벌점제 제도 개선



권리침해로부터 보호받을 권리가 있습니다.

- 학생 인권침해 사안에 대한 상담 및 지원
- 상담·구제 신청 제한 금지 및 이를 이유로 한 징계 금지



학생의 권리와 의무, 아는 만큼 누릴 수 있어요!

05



학생의 의무



학교규칙과 규정을 준수할 의무가 있습니다.



교육공동체의 인권을 존중할 의무가 있습니다.



상호 존중하며 학교폭력 등을 행하지 않을 의무가 있습니다.

- 타인의 사적인 시간과 문화 존중
- 언어 · 신체폭력, 집단따돌림, 성폭력 금지



수업 및 기타 교육활동에 참여할 의무가 있습니다.

- 교사의 정당한 지도에 따름
- 교사의 수업 진행과 다른 학생의 학습 방해 금지



자신과 타인의 건강과 안전을 위해 노력할 의무가 있습니다.

- 청결, 생명존중 등 신변안전 유의
- 흡연, 음주, 의약품, 유해물질 안전 유의



바른말과 글을 쓰고 건전한 정보통신 윤리를 준수할 의무가 있습니다.

- 사이버 공간을 통한 폭력 · 성희롱 · 성매매 · 음란물 유포 · 비방(악플) · 도박 등 금지
- 타인의 인권, 사생활, 지적 재산권 보호 및 존중



공공의 장소 및 교육활동 시간에 휴대전화 사용 제한을 지킬 의무가 있습니다.

- 정보통신기기 및 전자기기를 규칙과 목적에 맞게 사용

06



학생생활제규정 체크리스트



아래의 체크리스트를 활용하여
자신의 학교 규정을 점검해 보세요!
현재 학교의 학생생활규정을 개정하기 전에는
해당 학교의 규정을 준수해야 합니다.

학생생활규정

1. 학생의 학교생활과 관련된 의무와 권리를 포함하고 있나요?	YES ☐	NO ☐
2. 편견과 차별적 용어가 아닌 인권친화적 용어로 적혀 있나요?	YES ☐	NO ☐
3. 염색, 파마 등 두발의 색상, 모양, 길이 제한을 어길 경우 받는 불이익 조항이 삭제되어 있나요?	YES ☐	NO ☐
4. 화장 등 용모 제한을 어길 경우 받는 불이익 조항이 삭제되어 있나요?	YES ☐	NO ☐
5. 양말, 신발 등의 색상 및 형태 제한, 교복 위 방한용 덧옷 착용 금지 내용(색상, 모양 규제 포함)이 삭제되어 있나요?	YES ☐	NO ☐
6. 교복의 치마와 (반)바지 선택권을 보장하나요?	YES ☐	NO ☐
7. 휴대전화 소지 및 사용 자체 금지 조항이 삭제되어 있나요?	YES ☐	NO ☐
8. 구성원의 합의에 따른 학생 휴대전화 등 전자기기 관리방법이 마련되어 있나요?	YES ☐	NO ☐
9. 소지품 검사에 대한 안전성, 긴급성, 동의 여부에 근거한 기준과 절차를 포함하고 있나요?	YES ☐	NO ☐
10. 선도부원 역할 중 학생 지도 및 교사 보조 내용이 삭제되어 있나요?	YES ☐	NO ☐

학생선도규정

1. 선도위원회 회의 시 학생·보호자에게 반드시 의견진술 기회를 부여하나요?	YES ☐	NO ☐
2. 학생 또는 보호자가 재심을 요구할 수 있나요?	YES ☐	NO ☐
3. 징계 회부 시 도움이 필요한 학생에 대한 지원방안이 마련되어 있나요?	YES ☐	NO ☐
4. 선도위원회에 회부된 학생의 개인정보를 보호하나요?	YES ☐	NO ☐
5. 징계 기준은 구체적이고 명확하게 제시되어 있나요?	YES ☐	NO ☐

6. 징계의 종류는 법령에 따르고 있나요? (* 관련법령: 「초·중등교육법 시행령」 제31조 제1항 제1호~제5호 ⇒ 학교내의 봉사, 사회봉사, 특별교육 이수, 출석정지 (1회 10일 이내, 연간 30일 이내), 퇴학(의무교육대상자 제외))	 학교폭력으로 인한 '출석정지'는 기간 제한이 없어요	YES ☐	NO ☐
7. 특별교육 이수(위탁)기관과 교육과정 운영 사항을 포함하나요?		YES ☐	NO ☐
8. 학교내의 봉사를 포함한 모든 징계 조치 결과는 반드시 서면으로 통지하나요?		YES ☐	NO ☐
9. 선도위원회 징계 결과 공표를 금지하고 있나요?	 '○학년 김○○' 식의 표기도 식별 가능하므로 금지해요!	YES ☐	NO ☐

📖 학생자치규정

1. 학생회 임원 선거 등 학생자치활동 참여권을 보장하나요? (학생회 임원 선출 규정도 포함)		YES ☐	NO ☐
2. 학생회장단 및 학급 임원 자격을 성적, 출결, 징계 등으로 제한하는 규정이 삭제되어 있나요?		YES ☐	NO ☐
3. 학교운영위원회의 결정에 따라 학생대표가 학교운영위원회에 참석 가능한가요?		YES ☐	NO ☐
4. 선거권 제한 내용이 삭제되어 있나요?	 초등학교 저학년, 졸업 예정자 (초 6학년, 중·고 3학년)를 포함하여 전교생에게 선거권을 부여해요!	YES ☐	NO ☐
5. 학교 정규 교육과정 시간 외의 교외 생활 및 단체 활동을 제한하는 조항이 삭제되어 있나요?		YES ☐	NO ☐
6. 학생자치활동의 목적에 부합하도록 관련 위원회를 운영하나요?	 선거관리위원회는 학생들로 구성하고 학생자문위원회의 과도한 통제는 지양해요!	YES ☐	NO ☐
7. 금품 선거 예방 및 공정 선거를 위한 선거홍보 및 교육을 철저히 하나요?		YES ☐	NO ☐

📖 제·개정 절차 규정

1. 학생생활규정(학교규칙) 제·개정위원회 구성 시 학생 위원이 참여하나요?	YES ☐	NO ☐
2. 학생생활규정(학교규칙) 제·개정위원회 구성 시 학생의 발의권이 있나요?	YES ☐	NO ☐
3. 학생생활규정(학교규칙) 제·개정 시 학생, 학부모(보호자), 교원의 의견을 수렴하나요?	YES ☐	NO ☐

07



Q 우리 학교의 규정은 어디에서 찾아볼 수 있나요?

A 각 학교 홈페이지>정보공개 또는 학교알리미(www.schoolinfo.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

Q 우리 학교 규정을 바꾸기 위한 의견을 어떻게 제시할 수 있나요?

A '학급회 ⇒ 학생회 ⇒ 제 · 개정안 발의'를 통해 의견을 제시할 수 있습니다.

Q 인종·종교 등에 의한 차별을 받았거나, 어려움이 있을 때 어디에서 도움을 받을 수 있나요?

A 학교의 담임선생님과 Wee클래스 상담 선생님께 도움을 요청할 수 있습니다.
그리고 아래의 기관에서도 도움을 받을 수 있습니다.



다누리
(다문화가족지원포털)



다누리 콜센터
(☎ 1577-1366)



경남다문화가족지원센터
(☎ 055-289-2020)
시 · 군별 다문화가족지원센터



경상남도교육청
다문화교육센터
(☎ 055-210-5162)



경상남도교육청
교육인권경영센터
(☎ 055-210-5173~5)



경상남도교육청
성희롱 · 성폭력 신고 센터
(☎ 055-268-1234)

Q 생리통으로 인해 몸이 불편하여 결석한 경우, 결석처리 되나요?

A 생리통으로 인해 결석한 경우 생리공결(월 1회, 1일)로 출석을 인정받을 수 있습니다.
단, 사전에 담임선생님께 연락하여 생리통으로 인해 출석할 수 없다는 사실을 알리고,
사후 등교시 관련 문서(학부모 의견서 등)를 제출해야 출석으로 인정받을 수 있습니다.

Q 학생의 권리를 존중하면서 실시할 수 있는 학생생활교육 방법에는 어떤 것이 있나요?

- A** 사실관계의 확인이나 생활교육을 위한 진술서 또는 회복적 성찰문을 쓰도록 할 수 있습니다. 그리고 명심보감, 명시, 명언집을 보고 감상문을 작성하거나 성찰하도록 지도할 수 있습니다. 다만 학생의 발달정도(나이, 학년 등)를 고려하여 감당할 만한 지도방법이어야 합니다.

Q 학생선도규정에서 징계의 종류는 어떤 것이 있나요?

- A** 학교내의 봉사, 사회봉사, 특별교육 이수, 출석정지, 퇴학처분(의무교육과정 제외)등이 있습니다.

 **참고** 표준안 28쪽(학생생활규정-제3장-제9조)

Q 어떤 경우에 징계를 받게 되나요?

- A**
- ① 교육공동체(학생, 학부모(보호자), 교직원)의 인권을 침해하는 경우
 - ② 학생생활규정에 의한 교원의 교육과 징계교육에 불응한 경우
 - ③ 시험과 관련된 부정행위를 한 경우
 - ④ 합당한 이유 없이 수업에 참여하지 않은 경우
 - ⑤ 절도, 기물 파손 등 공공생활에 피해를 끼친 경우
 - ⑥ 사이버상에서 도박, 거래 사기, 불법 상행위, 성희롱 등 정보통신 윤리법에 저촉되는 행동을 한 경우
 - ⑦ ‘청소년유해약물’(음주·흡연·가스·본드 흡입·마약류 등)을 상습적으로 복용·흡입하였거나 타인에게 사용하도록 강요한 경우
 - ⑧ ‘청소년유해업소’ 및 ‘청소년출입·고용금지업소’를 출입하였거나 타인에게 출입하도록 강요한 경우
- ※ ‘학교폭력’ 가해자는 ‘학교폭력예방법’에 따라, ‘교육활동침해’는 ‘교원지위법’에 따라 징계를 받을 수 있습니다.

 **참고** 표준안 28, 29쪽(학생선도규정-제3장-제10조)

Q 학생자치활동에서 자격 제한이 있나요?

- A** 민주주의 국가에서 모든 국민은 권리와 의무를 가집니다. 마찬가지로 학생은 학교에 입학과 동시에 누구나 학교생활을 누리고 교육활동에 참여할 권리와 의무를 가집니다. 학교의 장 및 교직원은 성적, 징계기록 등을 이유로 학생자치기구 구성원의 자격을 제한해서는 안 됩니다.

Q 학급회 및 학생회에서 임원으로 선출된 후 어떤 경우에 자격이 상실되나요?

- A**
- ① 학생선도위원회에서 결정된 사회봉사 이상의 징계처분이 확정되었을 때
 - ② 학교폭력대책심의위원회가 요구한 가해학생조치(4~9호)가 확정되었을 때
 - ③ 교권보호위원회가 요구한 교육활동침해행위에 대한 조치(2~7호)가 확정되었을 때